

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2020-44	처분요구일자	2020. 08. 21
처 분 종 류	부서주의, 개선		
관 계 부 서	○○○, ●●●		
제 목	국외 위탁교육 심의 부적정		

지적내용

●●●은 직원 직무교육계획을 수립하고 시행하면서 국내외 위탁교육에 대한 교육대상자를 선발하고 교육대상자의 지도 및 감독업무를 수행하고 있다.

「국외출장지침」 제3조(정의) 제1항에 따르면 “국외출장”이라 함은 계약체결, 물품구매·검수·확인·점검, 국제회의·행사참석 등 특정업무수행을 위한 국외출장 등을 의미하며, 제5조(심의위원회의 설치·운영) 제1항 제1호에 따르면 출장 경비의 전부 또는 일부를 공사 외의 기관·단체 또는 개인이 부담하는 국외출장은 국외출장심사위원회에서 국외출장의 타당성을 심의하도록 요구하고 있다. 또한 동지침 제5조의2(출장의 제한) 제1항에 따르면 이해관계가 있는 기업이나 단체에서 초청하는 출장은 제한하도록 규정하고 있다.

□□□가 발주한 ‘공항 운영망 및 입주사망 개선사업(계약기간 ’19.5.29 ~ ’19.11.26)’에 납품사는 ☆☆☆, 제조사는 ▽▽▽와 ▼▼▼가 참여하였다. □□□는 계약기간 내 제조사 해외 공장검수(’19.6.30~7.7)와 제조사 교육(’19.10.6~13)을 실시하였다.

또한 제조사 공장검수와 제조사 교육이외에 2차례에 걸쳐 상기 제조사로부터 초청을 받고 【표1】과 같이 교육비, 숙박비, 식비를 제공받는 국외교육을 실시하였다. 그러나 【표1】은 「국외출장지침」 제3조 제1항에 따른 국외출장 대상이며, 제5항 제1항 제1호에 따른 국외출장심사위원회의 심의 대상으로 제5조의 2 제1항 국외출장의 제한을 받는 사항으로 국내외 정부·공공기관·국제기구에서

출장동행을 의뢰하거나 해외사업 수주지원을 요청받은 경우 등이 아닌 경우에는 국외출장을 수행할 수 없는 경우에 해당된다.

【표1】운항통신팀 제조사 초청 국외 교육 현황

교 육 명	교육장소	출장기간	계 약 포함여부	무 료 제공내역	교 육 참석자
《《《 사용방법론	《《《 본사	'19.5.26 ~ '19.6.2 (6박 8일, 5일 교육)	×	교육비, 숙박비, 식비	DDD
					EEE
최신 >>> 트랜드 교육	√√√	'19.9.22 ~ '19.9.28 (6박 8일, 5일 교육)	×	교육비, 숙박비, 식비	FFF
					GGG

또한 「교육훈련규정」 제29조(위탁교육)에 따르면 사내교육과정에 설치되지 아니한 경우와 교육훈련의 목표달성이 보다 능률적인 경우 직원을 국내외의 대학(원), 연구소 및 전문교육기관 등에 위탁하여 교육할 수 있도록 규정하고 있다. 그런데 위탁이란 법률행위나 사실행위의 수행을 다른 사람에게 의뢰하는 일로 제조사 초청에 응하는 행위자체는 위탁이라고 보기 어렵다. 이는 「교육훈련규정」 상의 위탁교육에 해당되지 않는다. 따라서 ●●●이 상기 제조사 초청교육을 국외 위탁교육으로 처리한 행위조차도 「교육훈련규정」에 타당하지 않다.

이러한 문제점을 예방하기 위해서 ●●●은 「교육훈련규정」 제31조(교육대상자의 선발)에 따른 국외교육 대상자 선발 시 국외교육의 필요성, 국외 교육기관의 적절성 등에 대해 「국외출장지침」을 준용하여 심의를 실시하는 것이 필요하다. 그러나 ●●●은 국내외 위탁교육에 대해 교육심의를 실시하고 있으나 교육의 전략적 우선순위, 법정교육 여부, 교육실적, 인원별 배분에 대해서만 심의를 수행하고 있어, 교육의 필요성이나 적절성 및 「국외출장지침」이 제한하고 있는 사항에 대해서는 심의를 실시하고 있지 않다.

상기의 교육심의 기준에 따라 ●●●은 ◇◇◇ 제조사 초청 과정이 제조사 교육이 아님에도 교육수료증이 발급된다는 사실을 확인하고 국외교육으로 처리하였다. 따라서 「국외출장지침」으로 처리될 경우 관련기준에 따라 국외출장을 실시할 수 없음에도, 교육심의가 적절히 이루어지지 않아, 상기과정을 국외교육으로 실시하게 되는 불합리한 결과를 초래하였다.

이와 관련하여 ●●●은 컨퍼런스, 세미나 참석 시 교육의 형태로 참여하는 경우가 있어 자격증, 시험 등을 고려할 때 국외출장과 국외교육의 구분이 어렵다고 답변하였다. 그러나 「국외출장지침」에 위배되지 않도록 국외교육의 범위를 명확히 할 책임은 ●●●에 있으므로, ●●●은 「교육훈련규정」에 국외교육의 범위를 명확히 하여 혼란을 방지하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

◇◇◇는 글로벌 IT 기업이 시행한 제작사 국외교육으로 판단하여 ●●●과 협의 및 승인하에 교육을 진행하였다고 답변하였다. 또한 ●●●은 향후 교육심의 시 교육의 적정성 및 필요성 등을 추가 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할사항

① 사장(○○○)은 국외출장지침 및 교육훈련규정을 위반하여 외부위탁교육 대상이 아님에도 국외교육으로 처리한 ●●●에게 『부서주의』 조치하시기 바랍니다.

② 사장(●●●)은 국외출장지침을 고려하여 국외교육 대상범위를 명확히 하고, 국외교육의 적정성 및 필요성을 검증할 수 있는 국외교육 심의방안을 마련하여, 교육훈련규정에 반영하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략